В Высшую Судебную Палату Республики Молдова

Заявитель: Мачерет Алексей, A©tor

ХОДАТАЙСТВО

о принятии дел в исключительную компетенцию Верховного суда и их истребовании из судов первой и апелляционной инстанций

Я, Мачерет Алексей (A©tor), заявляю настоящее ходатайство в связи с прямым неисполнением и искажением правовых выводов Верховного суда (ВС РМ), изложенных в решении по делу 1-ра-834/09 от 21.07.2009, а также последующих обязательных правовых последствий этого решения.

ОСНОВАНИЯ:

Верховным судом ранее было установлено отсутствие состава преступления по следующим фактам:

1. Калий перманганат (2,6 г) не является прекурсором (Постановления №79 и №43).

2. 0,25 г трамадола при целостности капсул не образует состава преступления.

3. Сложение масс (2,85 г) признано незаконным.

4. Применение дела 1-989/06 признано недопустимым по срокам давности.

5. Приговор по делу 1а-42/09 отменён, а дело 1-137/08 подлежит прекращению в порядке реституции.

Несмотря на это, суды секторов Буюканы и Рышкановка, а также судьи Холбан и Стамбол, продолжили производство вне своей компетенции, игнорируя:

• Принцип ne bis in idem (ст. 14 МПГПП, ст. 7 Протокола №7 ЕКПЧ);

• Обязательную силу прецедентной позиции ВС РМ;

• Факт фальсификации процессуальной основы (ордер на обыск от 24.07.2007, выданный post factum);

• Сокрытие статуса жертвы пыток по делу 1-568/98, что является длящимся нарушением норм jus cogens.

ПРОШУ:

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE
ВЫСШАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА
DATA 05 01 26
DATA
Nr. 58

1. Принять в исключительную компетенцию Верховного суда все связанные производства: 1-776/08, 1-137/08, 2-1642/08, 1а-42/09, а также материалы, рассмотренные судьями Холбан и Стамбол.

2. Истребовать и отозвать указанные дела из судов Буюканы и Рышкановка как рассмотренные с превышением предметной и инстанционной компетенции.

3. Признать отсутствие компетенции гражданских и апелляционных коллегий по данным делам ввиду их уголовно-правовой и конвенционной природы (erga omnes).

4. Обязать нижестоящие инстанции передать дела в порядке restitutio in integrum с учётом правовой позиции ВС РМ.

5. Зафиксировать данное постановление как окончательную национальную позицию для целей обращения в ЕСПЧ.

6. На основании ст. 25, 311 УПК РМ и принципа процессуальной экономии, немедленно известить суды первой инстанции и Апелляционную палату о подаче настоящего ходатайства для приостановления любых действий до разрешения вопроса о компетенции.

Приложения:

1. Копия решения ВС РМ по делу 1-ра-834/09 от 21.07.2009.

2. Анализ мотиваций судей Негру и Стамбола.

A©tor / Заявитель: Алексей Мачерет

Дата: «6 2026 г.